МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-2,
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15170
Утас: (+976) 7000 0222, (+976-51) 26 29 31
Цахим шуудан : info@nhrcm.gov.mn
Цахим хуудас : www.nhrcm.gov.mn

2026.07.07 № 01/1374

танай_____-ны № _____-т

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ГИШҮҮН, ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД С.АМАРСАЙХАН ТАНАА

Санал хүргүүлэх тухай

Танаас 2026 оны 01/3464 дугаартай албан бичгээр ирүүлсэн Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл, үзэл баримтлалтай танилцаад дараах саналыг хүргүүлж байна. Үүнд:

Хуулийн төсөл, үзэл баримтлалд хүний эрхийг хязгаарлахтай холбоотой харилцааг журмаар зохицуулж байсныг хуульчлах, Монгол Улсын иргэний харьяатаас гарсан болон Монгол Улсын иргэнээс төрсөн гадаадын иргэнд олгож буй визийн нөхцөлийг сайжруулан урт хугацаагаар олгох, гадаадын иргэний эрх зүйн байдлыг дээрдүүлсэн хэлбэрээр сайн дураар эх орондоо буцах аян зохион байгуулах, Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт буй иргэний харьяалалгүй болох нь тогтоогдсон хүнд түр оршин суух зөвшөөрлийг олгож сурч боловсрох, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ авах, хөдөлмөр эрхлэх зэрэг суурь эрхийг баталгаажуулж буйг сайшаан тэмдэглэж дараах саналуудыг хүргүүлж байна.

1.Хуулийн төсөлд мэдээллийн нэгдмэл сангийн зохицуулалт тусгагдсан боловч төрийн байгууллагуудын салбар дундын хамтын ажиллагаа, гадаадын иргэний бүртгэл, байгууллага хоорондын мэдээлэл солилцоог сайжруулах, шуурхай байдлыг хангах, хилээр нэвтрэх бодит цагийн горимоор бүртгэл, хяналт тавих, мэдээллийн сангийн аюулгүй байдлыг хангах зэрэг зохицуулалтыг илүү тодорхой болгон тусгах.

Төрийн эрх байгууллага бүр тусдаа мэдээллийн сантай байгаа нь чиг үүргийн хүрээнд хамтран ажилладаг холбогдох байгууллагуудын мэдээлэл зөрүүтэй, хоорондын уялдаа холбоо хангалтгүйгээс зарим гадаадын иргэдийн хууль ёсны эрх ашиг зөрчигдөж байгаа талаар Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс энэ оны 4 дүгээр сард зохион байгуулсан “Гадаадын иргэдийн шилжилт хөдөлгөөн, эрх зүйн статус: бодлогын шийдэл” эрдэм шинжилгээний хуралд оролцогч талууд онцолж байсан. Тухайлбал, Гадаадын иргэн, харьяатын газраас Монгол Улсад оршин суугаа гадаадын иргэдэд “ЮД” регистрийн дугаар олгож байсныг 2023 онд “YUD” гэсэн бичиглэлтэй болгон өөрчилж, дахин 2023 оны 11 сараас “F” регистр бүхий 13 оронтой шинэ регистрийн дугаар олгож эхэлсэн байна. Гэвч тус шинэчилсэн бүртгэлийн мэдээллээ НДЕГ, ЭМДЕГ-т цахим сүлжээгээр бус цаасан суурьтайгаар хүргүүлэх, улмаар мэдээллийг шивэхдээ буруу, дутуу шивж оруулснаас зарим гадаадын иргэд эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ авч чадахгүй байгаа талаарх гомдол саналаа Эрүүл мэндийн яаманд удаа дараа гаргасан байна. Түүнчлэн Гадаадын иргэн, харьяатын газарт бүртгэлтэй ажиллах зорилготой орж ирсэн гадаадын иргэний тоо Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газарт бүртгэгдсэн хөдөлмөр эрхэлж буй гадаадын иргэний тоотой байнга зөрдөг талаар мөн хуралд оролцогч талууд танилцуулж байсан.

Баловсруулсан:

Хянасан:

Хянав

Мөн хуулийн төслийн 50 дугаар зүйлийн 50.4, 50.5-д “Гадаадын иргэнийг Монгол Улсын хилээр нэвтэрсэн талаарх мэдээллийг хил хамгаалах байгууллага нь гадаадын иргэний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын мэдээллийн санд тухай бүр нийлүүлнэ” гэж заасан нь бодит цагийн горимоор нэгдсэн цахим сүлжээгээр бүртгэгдэх эсэх нь эргэлзээтэй байна.

2.Хуулийн төсөлд харьяалалгүй хүнд “SP” ангиллын түр оршин суух зөвшөөрлийг олгохоор тусгасан нь сайшаалтай ч уг үнэмлэхийг хэрхэн олгох талаарх үйл явц, ажиллагааг журамлан тодорхой тусгах нь зүйтэй байна.

Баян-Өлгий аймаг дахь Гадаадын иргэн, харьяатын хэлтсийн мэдээллээр, тус аймагт аль ч улсын харьяалалгүй 36 өрхийн 41 хүн бүртгэлтэй байгаагаас оршин суух зөвшөөрлийн бичиггүй 25 хүн байна. Эдгээр хүмүүсээс 31 хүн Монгол Улсын иргэний харьяаллаа сэргээх хүсэлтээ өгсөн байна. Мөн өнгөрсөн 15 орчим жилийн хугацаанд 1600 орчим казах иргэд Монгол Улсын харьяаллаа нөхөн сэргээлгэн тогтоолгосон байна. Түүнчлэн Монгол Улсын иргэний харьяаллаас өөрийн хүсэл зоригоос гадуур гарсан буюу өөрөө хүсэлтээ өгөөгүй, Монгол Улсын хилээр гараагүй боловч Монгол Улсын иргэний үнэмлэх авах үедээ иргэний харьяатаас хасагдсан гэдгээ мэдсэн, эсхүл эцэг, эхийн аль нэг нь иргэний харьяаллаас хасуулсан гэх хүмүүс байх бөгөөд уг иргэдийн хувьд Монгол Улсад төрсний гэрчилгээтэй байна. Иймхүү зарим харьяалалгүй хүмүүс оршин суух зөвшөөрлийн бичиг баримтгүй учраас эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ авч чаддаггүй, сургуулийн насны хүүхдүүд сургуульд сурч чадахгүй, суралцсан ч боловсролын цахим санд бүртгэлгүйгээс боловсролын бичиг баримт авч чадахгүй, эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаллын тусламж, үйлчилгээ авах зэрэгт хүндрэл гардаг байна.

Иймд Монгол Улсад төрсөн бичиг баримттай, өөр улсын харьяат болоогүй, харьяаллаа нөхөн сэргээх хүсэлтээ өгсөн харьяалалгүй хүмүүст оршин суух зөвшөөрлийг олгох, харьяаллыг нөхөн сэргээх зохицуулалтыг илүү хялбар болгох асуудлыг судлан, тодорхой шийдэл гарган тусгах нь зохистой байна.

3.Монгол Улсад оршин суугаа гадаад иргэдийн хүүхдүүд ерөнхий боловсролын сургуулиудад суралцах эрхтэй ч хэл, соёл, нийгмийн орчинд дасан зохицох, монгол хэлний бэрхшээлээ даван туулахад зориулсан тусгай дэмжлэг, хөтөлбөр, арга хэмжээг авах талаарх зохицуулалтыг тусгах.

Боловсролын яамнаас ирүүлсэн мэдээллээр Монгол Улсад Ерөнхий боловсролын сургуульд 50 улсын нийт 1093 хүүхэд суралцаж байгаа бол сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад 23 улсын нийт 121 хүүхэд хамрагдаж байна. Ерөнхий боловсролын сургуульд суралцаж буй хүүхдүүдийн 561 эрэгтэй, 532 нь эмэгтэй байгаа бөгөөд БНХАУ, ОХУ, БНСУ, АНУ, БНКУ-ын хүүхдүүд дийлэнх хувийг эзэлж байна.

Боловсролын ерөнхий хуульд “ялгаатай хэрэгцээ”-г хүлээн зөвшөөрсөн ч гадаад хэл, соёлын ялгаанаас үүдэлтэй гадаадын иргэн хүүхдүүдэд зориулсан тодорхой зохицуулалт, тохируулгат хөтөлбөр, хэлний бэлтгэл анги, соёлын дасан зохицлын үйлчилгээг хуульчлан тусгаагүй байна. Иймээс гадаад иргэдийн хүүхэд хэлний бэрхшээл, соёлын зөрүүгээс болж сурлагын амжилт муудах, сургуулийн орчинд бүрэн оролцож чадахгүй байх нь тэдний тэгш хүртээмжтэй, ялгаварлан гадуурхагдахгүй сурч боловсрох эрхэд нөлөөлж байна. Иймд тус хуулийн төслийг дагалдуулж Боловсролын ерөнхий хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлыг судалж үзэх нь зүйтэй.

4.Гадаадын иргэдэд зориулсан гадаадын иргэний эрх зүйн байдал, хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгаалал, соёлын дасан зохицолтой холбоотой зөвлөмж, мэдээллийн хүртээмж, сургалтын үр нөлөөг сайжруулах, энэ талаарх байгууллага хоорондын ажлын уялдаа, хамтын ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр эрх зүйн зохицуулалтыг тодорхой тусгах.

Монгол Улсад сүүлийн жилүүдэд гадаадын иргэд зорчих, оршин суух, хөдөлмөр эрхлэх, суралцах, хөрөнгө оруулах зэрэг зорилгоор ирэх нь нэмэгдэж, үүнтэй холбоотойгоор гадаадын иргэдийн эрх, эрх чөлөө, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах, хүндэтгэх, хангах нь Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээгээр хүлээсэн хүний эрхийн бодлогын зайлшгүй анхаарах чухал асуудал юм. Монгол Улсад хөдөлмөр эрхэлж буй гадаадын иргэдэд эрхийг нь таниулах, мөлжлөгт өртөхгүй байх, гомдол хэрхэн гаргах талаарх мэдээллийг хүртээмжтэй хэлбэрээр тогтмол хүргэх зохицуулалтыг бүрдүүлэх нь чухал ач холбогдолтой юм.

Гадаадын иргэн, харьяатын газрын мэдээллээр Монгол Улс дахь гадаад иргэдийн тоо сүүлийн жилүүдэд нэмэгдэж байгаа бөгөөд 2025 оны жилийн эцсийн байдлаар 136 орны 34272 гадаадын иргэн байгаа нь мөн үеийн өмнөх оноос 2371-ээр илүү байна. Гадаад иргэдийн дийлэнх нь хөдөлмөр эрхлэх зорилгоор оршин сууж байна. Тухайлбал, 2025 онд 17168 байгаа нь 2024 он (13854)-ы түвшнээс 20 орчим хувиар, хөрөнгө оруулагч 2025 онд 5329 байгаа нь 2024 он (3757)-ы түвшнээс 30 орчим хувиар нэмэгдсэн бол харин гэр бүлийн зорилгоор оршин суугчид 2025 онд 3022 байгаа нь 2024 он (3345)-ы түвшнээс 10 орчим хувиар буурсан байна.

Гэр бүл, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамнаас ирүүлсэн мэдээллээр хөдөлмөр эрхэлж байгаа гадаадын иргэдийн тоо 2024 оны жилийн эцсээр 8,024 байсан бол 2026 оны 3 дугаар сарын байдлаар 11,814 болж 47 хувиар нэмэгдсэн бөгөөд уул, уурхай, барилга, боловсрол, бөөний болон жижиглэн худалдаа, машин, мотоциклийн засвар үйлчилгээ эрхлэх салбарт ажиллах гадаадын иргэдийн тоо бусдаас өндөр байна. Монгол Улс дахь гадаадын иргэдийн ажиллах тоо улирлын бүтээн байгуулалттай холбоотойгоор хэлбэлзэлтэй байдаг байна.

Монгол Улсад гадаадын иргэд, ялангуяа албан ёсны бүртгэлгүй, байнгын бус статустай ажилчид хөдөө аж ахуй, барилга, гар үйлдвэрлэл болон ойн аж ахуй, автомашин засвар, уул уурхай зэрэг салбарт хөдөлмөрийн мөлжлөгт өртөх эрсдэлтэй талаар Олон улсын шилжилт хөдөлгөөний байгууллагын судалгаанд дурдсан байдаг. Гадаадын иргэд хүний наймаа, бие махбодын хүчирхийлэл, дарамт шахалтад өртөх, цалин хөлсөө авч чадахгүй хохирох, бичиг баримтаа барьцаалуулах, эсхүл бичиг баримтын зөрчлийг нь төрийн эрх бүхий байгууллагад мэдэгдэнэ гэх сүрдүүлэгт өртөх тохиолдол гардаг талаар мөн судалгаанд дурджээ.

Эрсдэлтэй нөхцөлд ажиллаж буй гадаад ажилтны тоонд авто засварын газарт ажилладаг Вьетнам улсын иргэд багтаж байгааг судалгаанд онцолсон байна. Тухайлбал, тэдний олонх нь 10.00-01.00 цаг хүртэл, эсхүл 12.00-02.00 цагийн хооронд ажиллаж, хоногт дунджаар 14-15 цаг хөдөлмөр эрхэлдэг бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд унталгүй үүр цайтал ажиллах явдал ч гардаг, улмаар долоо хоногт 100-аас илүү цаг ажиллах нөхцөлд хүрдэг байна. Мөн орлого олох зорилгоор ирсэн тул гомдол гаргахгүй гэдгээ хэлдэг, түүнчлэн бичиг баримтыг нь ажил олгогч, тухайн газрын эзэмшигч эзэд нь өөртөө авч хадгалсан байдаг талаар судалгаанд дурджээ.

Ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний тухай хуульд ажил олгогч анх удаа Монгол Улсад ирж байгаа гадаад ажилтныг Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомж, ёс заншлын талаар ерөнхий мэдээлэл болон хөдөлмөр эрхлэхэд шаардлагатай тусгай мэдээллээр хангах хөдөлмөр эрхлэх чиг баримжаа олгох сургалтад хамруулахыг үүрэг болгосон. Гэвч тус жишиг хөтөлбөрийг хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага хараахан батлаагүй учир дээрх заалтын хэрэгжилтэд хяналт тавих боломжгүй байгаа нь хөдөлмөр эрхлэхээр ирсэн гадаадын иргэний эрх хангагдахгүй байгааг илтгэж байна.

Гадаадын иргэн, харьяатын газарт 2023-2024 оны хооронд гадаадын иргэдээс 19 өргөдөл, гомдол ирснээс 9 нь мэдээллийн хүртээмжтэй холбоотой буюу буруу, зөрүүтэй мэдээлэл өгсөн, харилцааны доголдол гаргасан талаар байгааг анхаарч, албан хаагчдыг сургах талаар холбогдох зохицуулалтыг хуульчлах шаардлагатай байна.

Түүнчлэн дэлхийн эдийн засгийн нөхцөл байдал, улс төр, геополитикийн хямрал, уур амьсгалын өөрчлөлт зэрэг хүчин зүйлтэй холбоотойгоор хүн амын шилжилт хөдөлгөөн нэмэгдэж, улмаар хүний эрхийн чиг хандлага дэлхий дахинд шинэ сорилт, боломжуудтай тулгарч, өөрчлөгдөж байна. Иймд дэлхий нийтэд үүсэж буй энэхүү шинэ нөхцөл байдалтай уялдуулан энэ чиглэлээр баримтлах бодлого, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөлт, эрх зүйн орчинг урьдчилан тодорхойлох шаардлагатайг анхаарах нь зүйтэй.

5.Гадаадын иргэдэд гэмт хэрэг, зөрчлийн хохирогч болохоос урьдчилан сэргийлэх, хамгаалуулах, гомдол гаргахтай холбоотой хууль эрх зүйн зөвлөмж, мэдээллийн хүртээмжийг сайжруулах, мөн байгууллага хоорондын ажлын уялдаа, хамтын ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр эрх зүйн зохицуулалтыг тодорхой тусгах.

Цагдаагийн байгууллагаас ирүүлсэн мэдээллээс үзэхэд гадаадын иргэдээс ирүүлсэн гомдлын тоо 2023 онд 324, 2024 онд 398, 2025 онд 401 нийт 1123 гомдол бүртгэгдсэн нь тэдний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол зөрчигдөх явдал буурахгүй байгааг харуулж байна. Уг мэдээллээс үзэхэд гадаадын иргэд өмчийн эсрэг, тэр дундаа залилах гэмт хэргийн хохирогч болох тохиолдол буурахгүй байна. Тухайлбал, 2023-2025 оны байдлаар гэмт хэргийн нийт 629 хохирогчийн 429 нь хулгайлах, дээрэмдэх, залилах гэмт хэргийн хохирогч болсон байгаа нь нийт хохирогчийн 68 хувь, үүнээс 268 нь залилах гэмт хэргийн хохирогч байгаа нь нийт хохирогчийн 48 хувийг тус тус эзэлж байна. Түүнчлэн эрэн сурвалжлагдаж байгаа 63, гэмт хэрэг үйлдсэн 161 гадаадын иргэн байна гэжээ.

Улсын Ерөнхий прокурорын газрын мэдээллээр 2023-2025 онд гадаадын иргэдтэй холбоотой хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулсан нийт 589 хэрэгт 572 иргэн, 17 хуулийн этгээдийг хохирогчоор тогтоосноос 422 нь өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэргийн хохирогч байна. Мөн гадаадын иргэний холбогдсон гэмт хэргийн тоо 2023 онд 12, 2025 онд 27, 2025 онд 75 болж, сүүлийн жилүүдэд нэмэгдэж байгаа нь анхаарал хандуулах шаардлага байгааг илтгэж байна. Түүнчлэн гадаадын иргэний эх хэлээрээ эрх зүйн туслалцаа авах, эрүү шүүлтээс ангид байх, эмнэлгийн тусламж авах зэрэг эрхийг баталгаажуулах, энэ талаар тавих хяналтыг сайжруулахад анхаарах нь зүйтэй.

Гадаадын иргэнийг саатуулсан, албадан гаргасан, яллагдагчийг цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авсан тохиолдолд холбогдох шийдвэрийг тухайн улсын Дипломат төлөөлөгчийн газарт, тухайн улсын Дипломат төлөөлөгчийн газар байхгүй бол гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад 24 цагийн дотор мэдэгдэх хуулийн зохицуулалт үйлчилж байна. Гэвч уг шийдвэрийг хүргүүлэх байгууллага, албан тушаалтныг хуульд тодорхой нэрлэн үүрэгжүүлээгүйгээс зарим тохиолдолд энэ зохицуулалт хэрэгжихгүй байх нөхцөл гардаг байна. Тухайлбал, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 14.13 дугаар зүйлийн 10.1-т яллагдагчаар цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авах шүүхийн шийдвэрийг мэдэгдэх байгууллага, албан тушаалтныг нэрлэн заагаагүйгээс тухайн этгээдийн талаар Дипломат төлөөлөгчийн газарт нь мэдэгдэхгүй байх эрсдэл үүсэж болзошгүй юм.

Цагдаагийн ерөнхий газраас ирүүлсэн эх сурвалжаас үзэхэд Эрүүгийн хуулийн 13.13 дугаар зүйл буюу албадан хөдөлмөрлүүлэх гэмт хэрэгт гадаадын иргэн хохирогч болсон талаар хэрэг бүртгэгдээгүй байгаа боловч энэ төрлийн гэмт хэрэг нууц далд үйлдэгдэж байхыг үгүйсгэхгүй юм.

Ийнхүү гадаадын иргэдээс гаргасан гомдлын тоо, гэмт хэрэгт хохирох явдал бодитой буурахгүй байгаа бөгөөд, ялангуяа, залилан, хулгай, амиа хорлох нөхцөл байдалд хүргэсэн гэмт хэргийн эзлэх хувь бусдаасаа өндөр хэвээр байна.

Иймээс гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар зөвлөмж, мэдээллийг хүртээмжтэй хэлбэрээр хүргэх, гэмт хэргийг шуурхай илрүүлж, хохирлыг барагдуулах, шаардлагатай тусламж, дэмжлэгийг цаг алдалгүй хүргэх талаар анхаарч, албан хаагчдыг чадавхжуулах, байгууллага хоорондын уялдааг холбоо, хяналт шалгалтыг сайжруулах шаардлага байгааг анхаарах нь зүйтэй байна.

6.Гадаадын иргэний хувийн нөхцөл байдлыг харгалзан албан ёсны орчуулагчаар хангах дэмжлэг үзүүлэх эрх зүйн зохицуулалтыг тусгах.

Гадаадын иргэд визийн зөрчил, торгуультай холбоотой асуудлаар харилцах явцад албан ёсны, баталгаажсан орчуулагч заавал шаардах явдал практикт түгээмэл гардаг байна. Хэдийгээр энэ нь хууль ёсны шаардлага байж болох ч бодит байдал дээр орчуулагч хөлслөх санхүүгийн боломжгүй, эсхүл тохирох орчуулагч олдохгүй байгаа гадаадын иргэдийн хувьд ноцтой хүндрэл үүсгэдэг. Ялангуяа хүн худалдаалах гэмт хэрэг, хөдөлмөрийн мөлжлөг, хүчирхийлэлд өртсөн байж болзошгүй гадаадын иргэний хувьд албан ёсны орчуулагч шаардах нь нөхцөл байдлаа тайлбарлах, тусламж хүсэх, хамгаалалтад хамрагдах зэрэг үйлчилгээ, мэдээлэл авах боломжийг хязгаарлах сөрөг нөлөөтэй байж болзошгүй юм.

Иймд эмзэг нөхцөлд байгаа, эсхүл гэмт хэргийн хохирогч болсон байж болзошгүй гадаадын иргэдтэй харилцах үед хэлний шаардлагыг уян хатан байдлаар зохицуулах, хүний эрхэд суурилсан, хамгааллын мэдрэмжтэй хандлага хэрэгжүүлэх хүрээнд албан ёсны орчуулагчаар хангах зохицуулалтыг тусгах нь зүйтэй гэж үзэж байна.

7.Хуулийн төслийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1-т гадаадын иргэнд виз олгох, сунгахаас татгалзах үндэслэлийг нарийвчлан тусгасан боловч мөн зүйлийн 19.2.1-т “олгох, сунгах үндэслэл тогтоогдоогүй” гэж татгалзах тохиолдлыг дахин хэт ерөнхий байдлаар өргөжүүлэн томьёолсон байх тул уг заалтыг илүү нарийвчилж, тодорхой тусгах.

Хуулийн төсөлд виз олгох, сунгахаас татгалзах үндэслэлийг давхардуулан, хэт өргөн хүрээнд томьёолсон нь субьектив хандлага, нөлөөлөл бий болох, хэм хэмжээ хоорондын зөрчил, хууль хэрэглээний ойлгомжгүй байдлыг үүсгэх, улмаар гадаадын иргэдэд эрх зүйн байдлын хувьд тодорхой бус, ойлгомжгүй нөхцөл үүсгэж сөргөөр нөлөөлөх эрсдэлтэй тул хуулийн зохицуулалтыг тодорхой, нэг мөр ойлгомжтой байхаар боловсруулж тусгах нь оновчтой юм. Хүний эрхийн хязгаарлалтыг хэт өргөн хүрээнд томьёолсон нь зорилгодоо нийцсэн, зайлшгүй, тохирсон буюу хязгаарлалт нь хамгийн бага түвшинд байх хүний эрхийн хязгаарлалтын зарчимд нийцэхгүй байна гэж үзэхээр байна.

8.Одоо мөрдөгдөж байгаа хуульд тусгагдсан гадаадын иргэнийг 6 цагаас илүүгүй хугацаагаар саатуулах зохицуулалтыг уг хуулийн төслийн 44.1-д заасан үндэслэл болон Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн холбогдогчийг хэн болохыг тогтоох зорилгоор 72 цаг хүртэл хугацаагаар саатуулахаар өөрчлөн тусгасныг саатуулах бодит үндэслэлийг нарийвчлан тодорхойлж, цагийг тодорхой тохиолдол бүрд ялгамжтай байдал тогтоож, саатуулж болохгүй этгээдийг нэрлэн зааж тусгах нь зүйтэй байна.

Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулиудад эрх бүхий албан тушаалтан хуульд заасан үндэслэлээр саатуулах албадлагыг хэрэглэх эрх хэмжээ олгосон ч нарийвчилсан процессын зохицуулалтыг тус бүрд нь хуульчлаагүй нь хүнийг дур зоргоор саатуулах, эрх чөлөөг хязгаарлах эрсдэлийг бий болгож байна. Мөн саатуулах үндэслэл нь хэт өргөн хүрээтэй зохицуулагдсан, мөн таамаглал, сэжиглэлд шууд тулгуурласан байгаад анхаарах шаардлагатай талаар Монгол

Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 22 дахь илтгэлд тусгагдсаныг анхааран үзэх нь зүйтэй байна.

Харин энэхүү хуулийн төсөлд гадаадын иргэнийг саатуулсан шийдвэрийг прокурорт даруй, шүүхэд 24 цагийн дотор хүргүүлэх, саатуулсан шийдвэрийн хууль зүйн үндэслэлийг шүүх хянан баталгаажуулах эсэхийг шийдвэрлэх үйл ажиллагааг журамлан тусгасан нь хүний эрхийн зарчимд нийцсэн гэж үзэхээр байна.

Төслийн танилцуулгад "ажлын өдөр, ажлын цагт гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүнийг саатуулах бүрэн боломжтой. ...Харин ажлын бус цагаар эсхүл ажлын бус өдөр гадаадын иргэний зөрчлийг илрүүлсэн тохиолдолд саатуулахад маш хүндрэлтэй. Тухайлбал, зөрчил гаргасан гадаадын иргэн ихэвчлэн оройн цагаар хөдөлмөр эрхлэх, орогнож буй газраасаа гарах тохиолдол байдаг бөгөөд ... иргэнийг олж илрүүлсэн тохиолдолд саатуулах хугацаа 6 цаг хүртэл байдаг, жижүүрийн шүүгч 22 цаг хүртэл ажиллаж эхэлсэн ч ажлын цагт багтаан саатуулах хүсэлт илгээхийг шаарддаг, хойшлуулшгүй нөхцөлөөр прокурорын шийдвэрээр саатуулах эрхзүйн зохицуулалтад хамруулдаггүйгээс суллах, эсхүл ажлын цагаар дахин шалгахаас өөр аргагүйд хүрдэг" гэжээ. Мөн төслийн үзэл баримтлалд "...гадаадын иргэнийг албадан гаргуулахаар урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр ирүүлдэг, мөн хорихоос хугацааны өмнө магадлангаар суллагдсан, баримт бичиггүй, хил зөрчигч зэрэг гадаадын иргэнийг ажлын цаг дууссаны дараа шууд суллан ... өгдөг зэрэг гэнэтийн зарим нөхцөл байдлаас шалтгаалан гадаадын иргэнийг саатуулах шаардлага үүсдэг тул 72 цаг үртэл хугацаагаар саатуулах талаарх зохицуулалтыг бий болгох нь зүйтэй байна." гэсэн боловч ажлын болон ажлын бус цагаар саатуулах цагийг ялгамжтай тогтоогоогүй нь хүний эрхийн хязгаарлалт зайлшгүй, тохирсон байх шаардлагад нийцэхгүй байна.

Иймд саатуулах хугацааг нь ажлын өдөр болон ажлын бус өдөр, ажлын бус цагт ялгамжтай байхаар тусгахын зэрэгцээ жирэмсэн, бага насны хүүхэдтэй, өндөр настан, хүнд өвчтэй зэрэг гадаадын иргэнийг саатуулахыг хязгаарласан зохицуулалтыг тусгах нь хүний эрхийн зарчимд нийцнэ.

Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлд тусгагдсанаар хүний эрхийн хязгаарлалт нь үндэсний аюулгүй байдал, хүний эрх, эрх чөлөө, нийгмийн хэв журмыг хамгаалах зайлшгүй шаардлага бүхий байх, ялгаварлан гадуурхаагүй байх, хязгаарлалт нь зорилгодоо хүрэхэд тохирсон, боломжит хамгийн бага түвшинд байх зарчимд нийцсэн байх ёстой. Иймд хуулийн төсөлд хүний эрхийн хязгаарлалтын тусгахдаа эдгээр зарчмыг баримтлах нь зүйтэй байна.

Түүнчлэн олон улсын хилийн боомтод гадаадын иргэнийг саатуулах байргүй байгаа нь тухайн иргэний эрх зөрчигдөх, эсхүл шууд буцаахаас өөр аргагүй байдалд хүргэх, гомдол гаргах эрхээ хэрэгжүүлэх, хууль ёсны ашиг сонирхлоо хамгаалах боломжийг хязгаарлах нөхцөл үүсгэж байгааг анхаарах шаардлагатай байна.

9.Гадаадын иргэн үндсэн ялаа бүрэн эдэлсэн бөгөөд эрх хасах нэмэлт ялын хугацаанд хүсэлт гаргасан бол Монгол Улсаас гарах эрхийг хангах эрх зүйн зохицуулалтыг бүрдүүлэх.

Комисст гадаадын нэр бүхий иргэдээс үндсэн ялаа бүрэн эдэлж дууссан боловч жолоодох эрх хасах нэмэгдэл ялын хугацаа дуусаагүй гэх үндэслэлээр эх орондоо буцах эрхийг хязгаарлаж байгаа талаар гомдол ирүүлсэн байна. Энэхүү хязгаарлалт нь амьдрах орон байр, ажил, хөдөлмөр эрхлэлт, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ авах боломжгүй байдалд хүргэж, хүний эрх зөрчигдөх нөхцөл байдлыг үүсгэж байна.

Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 12 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт “Хүн бүр аливаа улсыг, түүний дотор өөрийн улсыг орхин явах эрхтэй”, мөн зүйлийн 4 дэх хэсэгт “Хэний ч эх орондоо ирэх эрхийг дур мэдэн хязгаарлаж болохгүй”, мөн зүйлийн 3 дахь хэсэгт “Хуульд заасан бөгөөд үндэсний аюулгүй байдал, нийгмийн хэв журам, эрүүл мэнд, ёс суртахуун буюу бусдын эрх, эрх чөлөө болон энэхүү Пактаар хүлээн зөвшөөрсөн бусад эрхийг хамгаалахад шаардлагатай хязгаарлалтаас бусдаар дээр дурдсан эрхийг хязгаарлаж болохгүй.” гэж заасан. Өөрөөр хэлбэл, тухайн нутаг дэвсгэрийн дотор чөлөөтэй шилжин явах, оршин суух газраа чөлөөтэй сонгох эрхийн хязгаарлалт нь (1) хуульд заасан байх; (2) үндэсний аюулгүй байдал, нийгмийн хэв журам, эрүүл мэнд, ёс суртахууныг хамгаалах зорилготой байх; (3) энэ зорилгод хүрэхэд зайлшгүй тохирсон байх; (4) энэхүү пактаар хүлээн зөвшөөрсөн бусад эрхэд нийцсэн байх шаардлагатай байх, эдгээр наад захын нөхцөлийн аль нэгийг хангаагүй хязгаарлалт нь тухайн эрхийн зөрчил болохоор заажээ.

Хүний эрхийн хорооны 1999 оны 27 дугаар Ерөнхий зөвлөмж (ИБУТЭТОУП-ын 12 дугаар зүйл)-д “Чөлөөтэй зорчих эрх нь хувь хүн чөлөөтэй хөгжихөд гарцаагүй шаардлагатай гэж тодорхойлж, аливаа хязгаарлалт нь мөн зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасантай нийцсэн байх ёстой.” гэж энэхүү эрхийг баталгаажуулж, 13-т “...хязгаарлалт нь эрхийн мөн чанар, агуулгыг сулруулах ёсгүй гэсэн зарчмыг удирдамж болговол зохино.”, 14-т “Хязгаарлалтын арга хэмжээ тэнцвэртэй байх зарчмыг хангасан, хамгаалалтын чиг үүргээ биелүүлэхэд зохистой бөгөөд хүссэн зорилгод хүрэх бусад арга хэрэгсэлтэй харьцуулахад хамгийн бага, хамгаалж байгаа ашиг сонирхолдоо тэнцвэртэй байх ёстой.”, 15-д “Тэнцвэртэй байх зарчим нь зөвхөн хязгаарлалт тогтоосон хууль тогтоомжид хамааралд зогсохгүй мөн хуулийг хэрэгжүүлж байгаа захиргааны болон шүүхийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хамаарна.” гэж зөвлөмж болгосон байна.

Тээврийн хэрэгслийг жолоодох эрх хасах нэмэгдэл ял нь тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг тодорхой хугацаагаар хязгаарлах зорилготой болохоос хэн нэгнийг өөр улсад зорчихыг хориглох, эсхүл гадаад улсын иргэнийг эх орноос нь тусгаарлан саатуулах зорилго агуулаагүй болно. Иймд уг ялыг хэрэгжүүлэх арга нь тухайн этгээдийг заавал Монгол Улсад байлгах хэлбэртэй байгаа нь хүний эрхийг хязгаарлах зорилго болон тохирсон байх шаардлагад нийцсэн гэж үзэх үндэслэлгүй байна.

Комиссоос энэ онд Шүүхийн Ерөнхий зөвлөл, Улсын дээд шүүх, Гадаадын иргэн, харьяатын газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар, Хил хамгаалах ерөнхий газар, Нийслэлийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын төлөөлөлтэй уулзаж, жолоодох эрх хасах нэмэгдэл ялтай холбоотойгоор үүсэж буй хүний эрхийн талаарх нөхцөл байдлыг танилцуулж, санал солилцсон билээ.

Гэвч тус хуулийн төсөл болон дагалдан боловсруулсан Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөлд дээрх асуудлыг шийдвэрлэх бодитой шийдэл бүхий зохицуулалт тусгаагүй байгаа нь хүний эрхийн олон улсын зарчим, хэм хэмжээнд нийцэхгүй байна. Иймээс үндсэн ял, нэмэгдэл ялыг ялгамжтайгаар зохицуулж, хүний эрхийн олон улсын зарчим, ялын зорилгод нийцүүлэн нэмэгдэл ялын эрх зүйн зохицуулалт, түүний хэрэгжилтэд тавих хяналтын арга хэлбэрийг боловсронгуй болгох нь зүйтэй байна.

10.Зөрчлийн тухай, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд визийн хугацаа хэтрүүлсэнтэй холбоотой шийтгэл оногдуулахдаа тухайн гадаадын иргэний эрх зүйн байдлыг харгалзан үзэх, тухайлбал гэмт хэрэг, зөрчлийн хохирогч болсон тохиолдолд торгуулийн шийтгэлээс чөлөөлөх, эсхүл зөрчлийн хэргийг хэрэгсэхгүй болгох эрх зүйн зохицуулалтыг тусгах.

Гадаадын иргэн оршин суух хугацаа болон визийн хугацааг хэтрүүлсэн бол хэтрүүлсэн хоног тутам арван нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэлийг Зөрчлийн тухай хуулийн 16.2 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасны дагуу оногдуулж, торгуулийг (хамгийн дээд хэмжээ 2,000,000 төгрөг) бүрэн төлж дуусгаагүй бол Монгол Улсаас гарахыг хязгаарладаг байна.

Гадаадын иргэн, харьяатын газраас албадан гаргасан гадаадын иргэний тоо 2024 онд 998 байгаа нь өмнөх оноос 3 дахин их, 2025 онд 1375 байгаа нь өмнөх оноос 37 хувиар нэмэгдсэн байх бөгөөд 2025 онд эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр хөдөлмөр эрхэлсэн, ирсэн зорилгоосоо өөр үйл ажиллагаа явуулсан үндэслэлээр 753, оршин суух зөвшөөрлийн хугацаа нь дууссан боловч Монгол Улсаас гарч явахаас зайлсхийсэн үндэслэлээр 338, түр ирэгч визийн хугацааг хэтрүүлсэн үндэслэлээр 111 гадаадын иргэнийг албадан гаргасан байна.

Визийн хугацаа хэтрүүлсэн зарим гадаадын иргэн нь хүн худалдаалах гэмт хэрэг, хөдөлмөрийн мөлжлөг, хууль бус хөдөлмөр, эсхүл бусад ноцтой зөрчлийн хохирогч болсон байх магадлалтай байдаг. Ийм тохиолдолд торгуулийг заавал бүрэн төлүүлэх, паспортыг хураах зэрэг арга хэмжээ нь тухайн хүний нөхцөл байдлыг улам хүндрүүлж, хамгаалалтад хамрагдах, аюулгүйгээр эх орондоо буцах боломжийг хязгаарлах сөрөг үр дагавар үүсгэж болзошгүй юм.

Түүнчлэн одоо мөрдөгдөж буй Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.9-т “хувийн нөхцөл байдал, ар гэрийн гачигдал, эсхүл эрүүл мэндийн хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас хүсэлт гаргасан, хүн худалдах гэмт хэргийн хохирогч болсон тохиолдолд, эсхүл уг хүнийг шилжүүлэн өгснөөр түүнийг эрүүдэн шүүх бодит аюул тулгарахаар бол албадан гаргахаас чөлөөлөх” зохицуулалтын хүрээнд 2024 онд 42, 2025 онд 72 гадаадын иргэнийг албадан гаргахаас чөлөөлсөн байна. Харин уг хуулийн төсөлд энэхүү зохицуулалтыг тусгахгүйгээр хасаж байгаа нь хууль бус үйлдлийн хохирогч болсон, эрүүл мэндийн шалтгааны улмаас эмнэлгийн үйлчилгээ авч буй зарим гадаадын иргэний эрх зүйн байдал дордохоор байгааг нягтлан үзэх шаардлагатай байна.

Иймд визийн хугацаа хэтрүүлсэнтэй холбоотой торгуулийг эрүүл мэндийн ноцтой шалтгаан, хүн худалдаалах гэмт хэрэг, хөдөлмөрийн мөлжлөгийн хохирогч болсон, тохиолдолд тухайн гадаадын иргэний эрх зүйн байдал, нөхцөл байдлыг харгалзан уян хатан байдлаар шийдвэрлэх, тухайлбал торгуулийг хөнгөлөх, чөлөөлөх, хэрэгсэхгүй болгох, эсхүл түр хугацаагаар гарах зөвшөөрөл олгох, хамгаалалтын байгууллагад шилжүүлэх зэрэг арга хэмжээ авах боломжийг хуулийн төсөлд тусгах нь зүйтэй байна.

ДАРГА Д.СҮНЖИД